

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1354/2530

บริษัทเงินทุนเยวราช จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์นครไทยพัฒนา จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 118, มาตรา 982.

โจทก์ยืมเงินจาก ท. มาให้จำเลยยืมอีกต่อหนึ่ง โดยจำเลยไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับ ท. เลยและจำเลยได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินชำระหนี้เงินยืมให้โจทก์ ตั๋วสัญญาใช้เงินดังกล่าวจึงไม่ได้ออกให้โจทก์ไว้เพื่อทำให้ผู้ใดหลงผิดอันเป็นการแสดงเจตนาหลงจำเลยจึงต้องชำระเงินตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์

โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้ตามตั๋วสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงิน ๔,๓๒๙,๘๖๓ บาท กับดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์จะนำตั๋วสัญญาใช้เงินนั้นมาฟ้องจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ เพราะเป็นโมฆะ ส่วนจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ลงชื่อในตั๋วสัญญาใช้เงินในฐานะกรรมการของจำเลยที่ ๑ ไม่ใช่ฐานะส่วนตัว จึงไม่ต้องรับผิดชอบเป็นส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า จากคำฟ้องและคำให้การคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน จึงให้งดสืบพยานทั้งสองฝ่ายแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินจำนวน ๔,๓๒๙,๘๖๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปีของต้นเงิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จให้แก่โจทก์ และให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓

จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสืบพยานโจทก์และจำเลยที่ ๑ ต่อไป เสร็จแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จากคำให้การของจำเลยที่ ๑ ฟังได้ว่าจำเลยที่ ๑ ไปขอยืมเงินบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด โดยจำเลยที่ ๑ จะออกตั๋วสัญญาใช้เงินชำระหนี้ไว้ให้ บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด ไม่ให้ยืมเพราะไม่เชื่อถือตั๋วสัญญาใช้เงินของจำเลยที่ ๑ และบอกด้วยว่า บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด จะรับเฉพาะตั๋วสัญญาใช้เงินของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์เท่านั้น จำเลยที่ ๑ จึงบอกข้อขัดข้องดังกล่าวให้โจทก์ทราบ โจทก์จึงออกตั๋วสัญญาใช้เงินส่งจ่ายเงินจำนวนเท่าที่จำเลยที่ ๑ ขอยืมให้บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด โดยบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัดจ่ายเงินเท่าจำนวนส่งจ่ายตามตั๋วสัญญาใช้เงินให้โจทก์แล้วโจทก์นำเงินจำนวนนี้มาให้จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ ออกตั๋วสัญญาใช้เงินส่งจ่ายเงินเท่าจำนวนเงินที่เอาไปจากโจทก์ให้โจทก์ไว้ เห็นว่า ข้อเท็จจริงที่ได้จากคำให้การดังกล่าวเป็นเรื่องที่โจทก์ยืมเงินจากบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด มาให้จำเลยที่ ๑ ยืมอีกต่อหนึ่งโดยจำเลยที่ ๑ ไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด เลยกตั๋วสัญญาใช้เงินตามฟ้องจำเลยที่ ๑ ไม่ได้ออก

ให้โจทก์ไว้เพื่อให้ผู้ใดหลงผิดอันเป็นการแสดงเจตนาหลงแต่ประการใด แต่เป็นการออกตัวสัญญาใช้เงินเพื่อชำระหนี้เงินยืมเมื่อโจทก์ทวงถามซึ่งโจทก์อาจจะทวงถามให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินเมื่อบริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัดทวงถามให้โจทก์ชำระเงินที่โจทก์กู้ไป เพื่อโจทก์จะได้นำเงินไปชำระหนี้ให้บริษัทเงินทุนไทยเซฟวิงก์ทรัสต์ จำกัด ก็ได้ดังนั้นเมื่อโจทก์ได้ทวงถามให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงินตามตัวสัญญาใช้เงินพร้อมดอกเบี้ยแล้วจำเลยที่ ๑ ต้องชำระให้ตามฟ้อง ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น.

(ยนต์ พิริวินิจ-พลจิตต์ ดียีน-เสงี่ยม ทวีชัยการ)

ศาลแพ่ง - นายสุวรรณ ตระการพันธุ์

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ